(ولا) يفتقر الفسخ (لحكم حاكم) لانه رفع عقد مستحق له فلم يفتقر الى رضا صاحبه ولا لحضوره ولا لحكم حاكم كالطلاق (والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشترى) صرح به أبو الخطاب فى انتصاره والقاضى وابن عقيل وذلك لانه حصل فى يده بغير تعد لكن ان قصر فى رده حتى تلف ضمنه لان ذلك تفريط منه كما لو أطارت الريح الى داره ثوبا فقصر فى رده حتى تلف (وان اختلفا) أى البائع والمشترى فى معيب (عند من حدث العيب مع الاحتمال) لوجوده عند البائع وحدوثه عند المشترى كالاباق (ولا بينة) لواحد منهما بدعواه (ف) القول (قول المشترى بيمينه) لان الاصل عدم القبض فى الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه كما لو اختلفا فى قبض المبيع فيحلف على البت انه اشتراه وبه العيب أو انه ما حدث عنده فان خرج عن يده لم يجزله الحلف على البت (وان لم يحتمل) العيب (الا قول أحدهما) كالاصبع الزائدة والجرح الطرى الذى لا يحتمل أن يكون قبل العقد (قبل) قول المشترى فى المثال الاول والبائع فى المثال الثانى (بلا يمين) لعدم الحاجة الى استحلافه *(تنبيه)* يقبل قول البائع بيمينه ان المبيع المعيب ليس المردود الا فى خيار شرط فقول مشتر بيمينه (السادس) من أقسام الخيار (خيار الخلف فى الصفة) من اضافة الشئ الى سببه (فان وجد المشترى ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير) لا يتغير فيه المبيع فى العادة (متغيرا) تغيرا ظاهرا (فله الفسخ) لان وجوده متغيرا بمنزلة العيب (ويحلف) المشترى (ان اختلفا) فى وجود التغير لان الاصل براءة ذمته من الثمن ولا يسقط حق المشترى من الفسخ الا بما يدل على الرضا بتغيره من سوم أو غيره (السابع) من أقسام الخيار (خيار الخلف فى قدر الثمن فاذا اختلفا) أو ورثتهما (فى قدره) أى الثمن بأن قال بائع بعتكه بمائة وقال مشتر بل بثمانين ولا بينة لاحدهما أو لكل منهما بينة بما قاله (حلف البائع) أولا ويبدأ بالنفى فيحلف (ما بعته بكذا) ثم الاثبات (وانما بعته بكذا ثم) يحلف (المشترى ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا) وانما يبدأ بالنفى لان الاصل فى اليمين انها للنفى ثم بعد التحالف ان رضى أحدهما بقول الآخر أو لم يتحالفا نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر أقر العقد فى الصورتين (ويتفاسخان) أى ان لم يرض أحدهما بقول الآخر بعد التحالف وينفسخ بفسخ أحدهما بعد التحالف ظاهرا وباطنا قال المنقح فان نكلا صيرهما الحاكم وكذا اذا اختلف المتواجران فى قدر الاجرة

(فصل ويملك المشترى المبيع مطلقا) سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو لا (بمجرد العقد) ان لم يكن فيه خيار (ويصح تصرفه فيه قبل قبضه) ببيع وهبة ووقف واجارة وعتق ونحو ذلك الا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة (وان تلف) المبيع بغير كيل ونحوه (فمن ضمانه) أى المشترى تمكن المشترى من قبضه أو لا الا ان يمنعه منه بائع أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو برؤية متقدمة فانه يكون من ضمان بائع و (الا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع) (ف) انه يكون (من ضمان بائعه) مع كونه دخل فى ملك المشترى من حين العقد (حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع) ولو لبائعه (أو هبة) ولو بلا عوض (أو رهن) ولو قبض ثمنه (قبل قبضه وان تلف) ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (بآفة سماوية) وهى ما لا صنع لآدمى فيها (قبل قبضه انفسخ العقد) أى عقد المبيع ويخير مشتر ان بقى شئ فى أخذه بقسطه من